판매자를 위한 표시·광고 가이드라인

목차

1 총칙 3

2 표시·광고 공정화에 관한 사업자의 의무 6

3 유형별 표시·광고 가이드라인 8

총칙

표시·광고의 정의 및 가이드라인 목적

▪ 표시·광고 가이드라인 목적

본 가이드라인은 판매자 스스로가 상품, 기획전, 이벤트, 광고 등에서의 표시·광고를 운영함에 있어 참고 자료로 활용함으로써 법 위반 가능성 또는 이용자의 클레임을 유발할 우려가 있다고 보여지는 표시·광고를 사전에 방지하고, 나아가 법 위반에서 발생하는 외부 리스크를 최소화시키는 것을 목적으로 합니다.

▪ 표시·광고의 정의

"표시" 란 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등")가 상품 또는 용역(이하 "상품등")에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 **상품의 용기 · 포장(첨부물과 내용물을 포함한다), 사업장 등의 게시물 또는 상품권 · 회원권 · 분양권 등 상품등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자·도형과 상품의 특성을 나타내는 용기 · 포장**을 말합니다.

가. 자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항

나. 자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항

"광고" 란 사업자등이 상품등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 신문 · 인터넷신문, 정기간행물, 방송, 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 **소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것**을 말합니다.

부당한 표시·광고 행위의 유형 및 준거

▪ 부당한 표시·광고 행위의 유형

거짓·과장의 표시·광고 - 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것을 말함.

기만적인 표시·광고 - 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것을 말함.

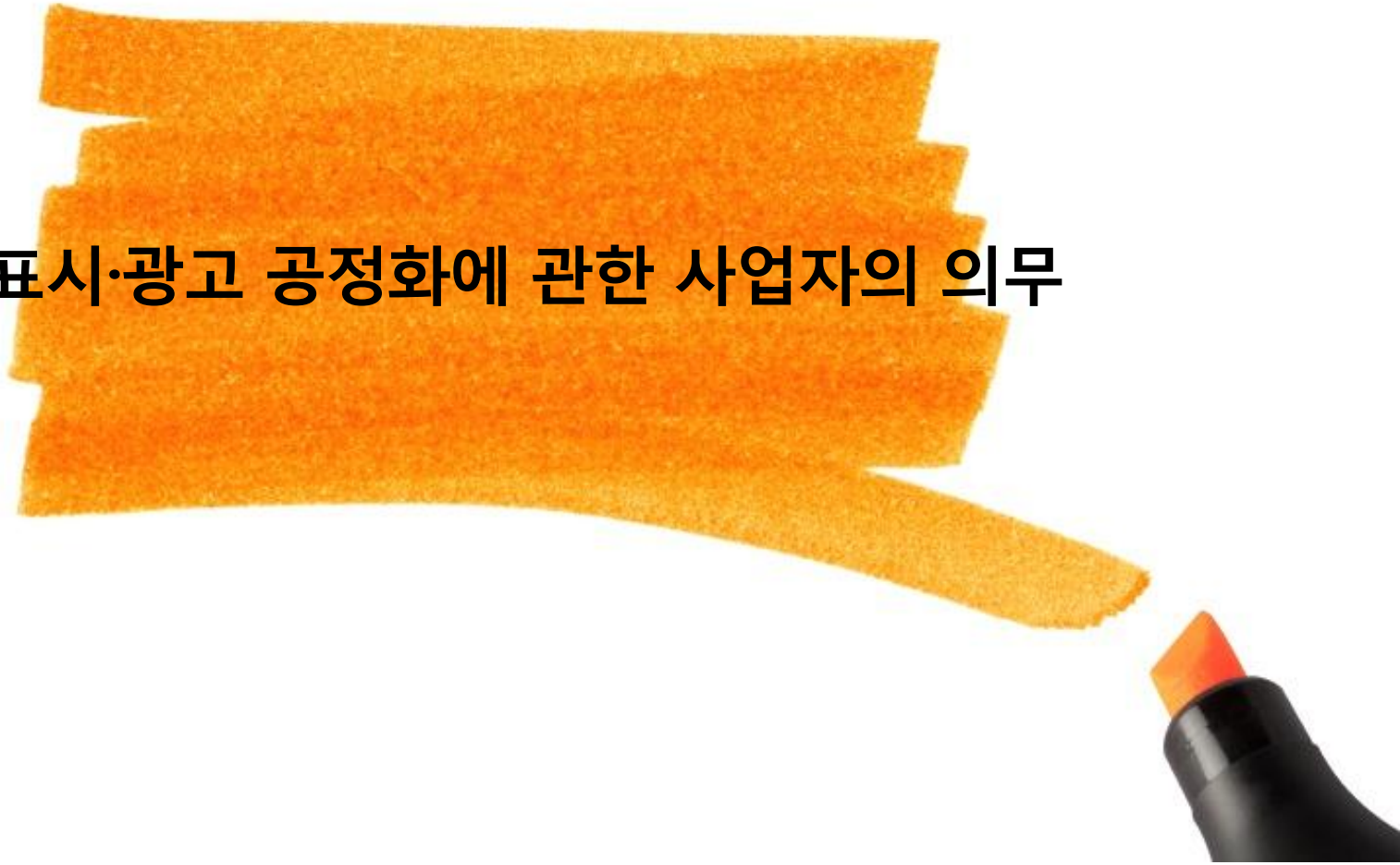
부당하게 비교하는 표시·광고 - 비교대상 및 기준을 명시하지 아니하거나 객관적인 근거없이 자기 또는 자기의 상품이나 용역을 다른 사업자 또는 사업자단체나 다른 사업자등의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시·광고하는 것을 말함.

비방적인 표시·광고 - 다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시·광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시·광고하여 비방하는 것을 말함.

▪ 관련 준거

표시광고의 공정화에 관한 법률
표시광고사항에 대한 통합공고
기만적인 표시광고 심사지침
부당한 표시광고행위의 유형 및 기준 지정고시
비교 표시광고에 관한 심사지침
중요한 표시광고사항 고시
추천·보증 등에 관한 표시광고 심사지침
전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제21조제1항제1호

표시·광고 공정화에 관한 사업자의 의무



부당한 표시·광고 행위 시의 책임

판매자는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고 / 기만적인 표시·광고 / 부당하게 비교하는 표시·광고 / 비방적인 표시·광고 행위를 하여서는 안됩니다.

▪ 부당한 표시·광고 행위 시의 책임

표시·광고 내용의 실증

- 사업자등은 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증(實證)할 수 있어야 한다.
- 공정거래위원회는 표시·광고 행위에 대한 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 사업자등에게 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.
- 실증자료 제출을 요청받은 사업자등은 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

손해배상책임

- 부당한 표시·광고 행위를 함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 그 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다.

시정조치 및 과징금

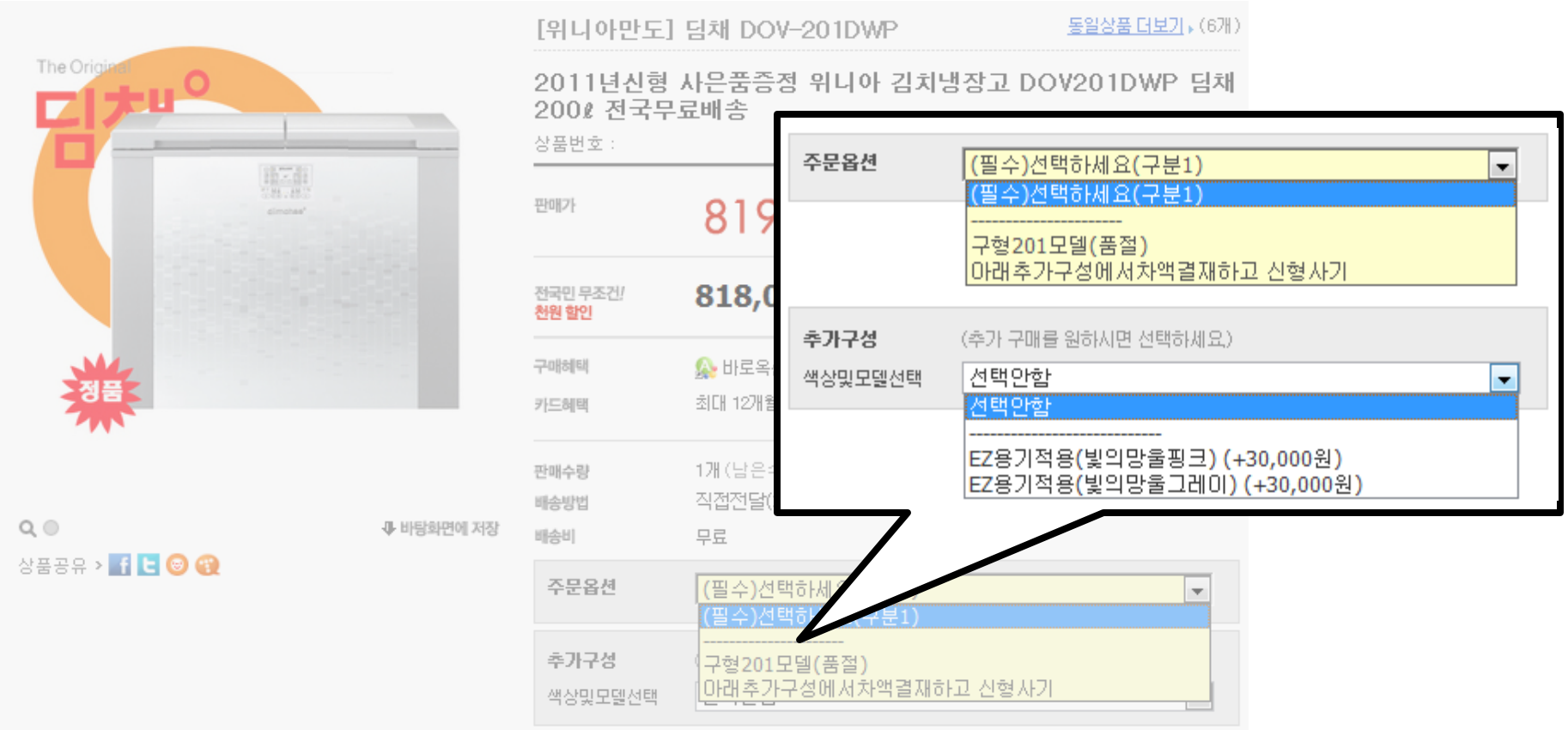
- 부당한 표시·광고 행위를 하는 경우에는 그 사업자등에 대하여 그 시정을 위한 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.
  가. 해당 위반행위의 중지
  나. 시정명령을 받은 사실의 공표
  다. 정정광고
  라. 그 밖에 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치
- 공정거래위원회는 부당한 표시·광고 행위를 한 사업자등에 대하여는 대통령령으로 정하는 매출액(영업수익)에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

※ 본 가이드라인에 게재된 상품의 이미지 등은 이해를 돕기 위해 편집/사용된 참고용 이미지로 특정 상품과는 관련이 없습니다.

허위의 가격 및 할인율 표시(1)

허위의 가격 및 할인율 표시

사례1 표시·광고되어 있지 않던 필수옵션가격 또는 추가 결제금액이 설정되어 있는 경우

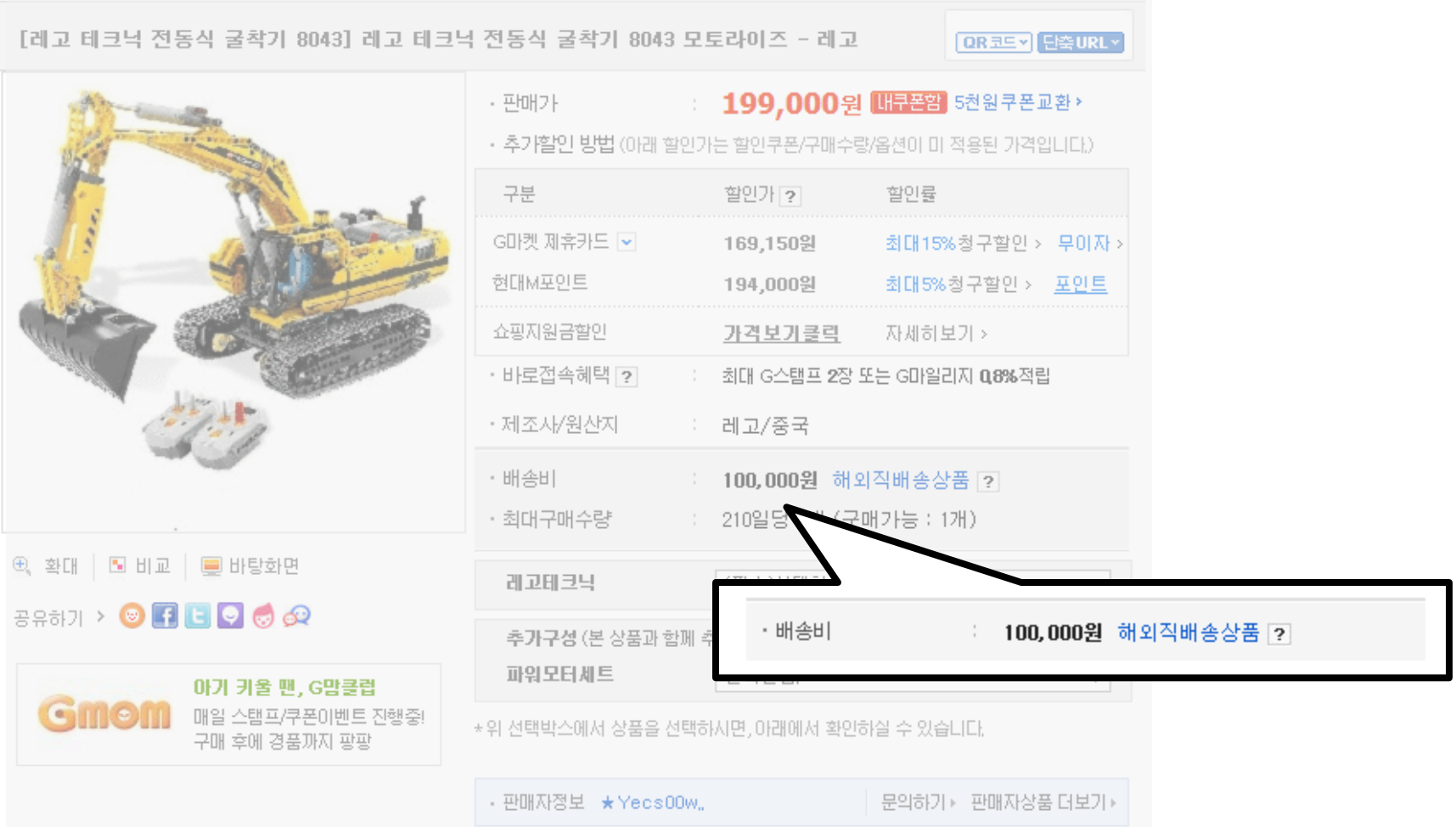


허위의 가격 및 할인율 표시(2)

사례2 표시·광고되어 있지 않던 필수옵션가격 또는 추가 결제금액이 설정되어 있는 경우

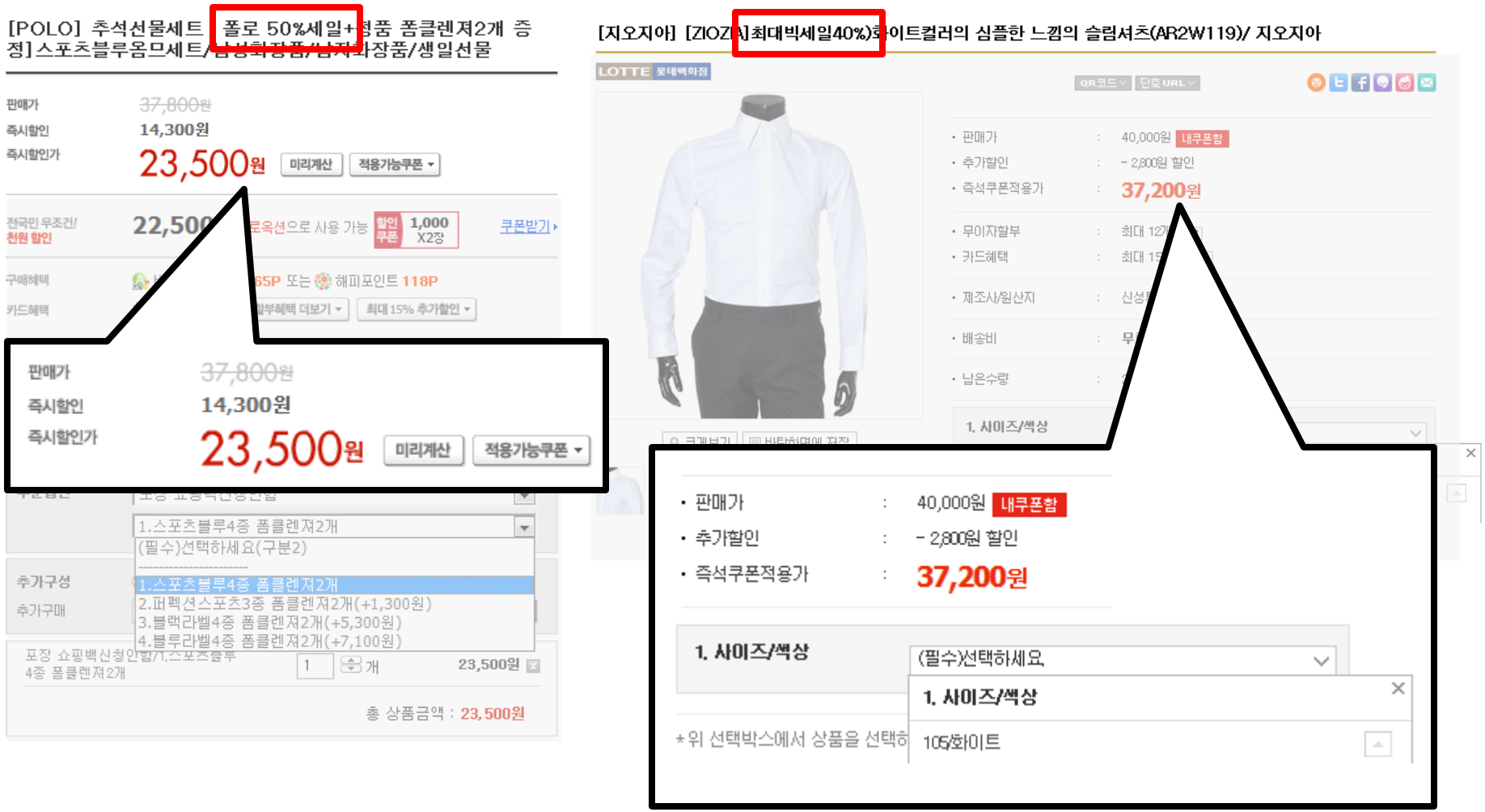
허위의 가격 및 할인율 표시(3)

사례3 배송비 부담을 크게 하여 부당하게 판매 가격을 낮추어 표시하는 경우



허위의 가격 및 할인율 표시(4)

사례4 할인율을 잘못 표시하는 경우



허위의 가격 비교 표시

허위의 가격 비교 표시

사례1 실제 거래한 적이 없는 가격이나 이미 가격이 인하되었음에도 인하되기 전의 가격을 할인 전 가격으로 표시하는 경우

할인 전 가격과 비교하여 할인율을 표기하거나 종전거래가격을 표기하는 경우,
종전가에 대한 공정위 정의에 따라 객관적 입증자료를 반드시 구비하여야 합니다.

※ **종전거래가격이란?** (부당한 표시광고행위의 유형 및 기준 지정고시)
당해사업자가 당해상품과 동일한 상품을 최근 상당기간(과거 20일 정도)동안 판매하고 있던 사실이 있는 경우로서 그 기간 동안 당해 상품에 붙인 가격.
단, 위 기간 중 당해상품의 실거래가격이 변동한 경우에는 변동된 가격 중 최저가격을 종전거래가격으로 봄

허위의 할인판매의 표시(1)

할인판매의 표시

사례1	실제 거래가격에는 변동이 없음에도 일정한 기간 동안 특정한 가격으로 판매하는 것처럼 소비자를 오인시키는 행위

[리복] [오늘만/34900원] [매장판A/S가능] 리복/미즈노/아디다스/런닝화/운동화/신발/나이키

- 판매가 : 54,900원 내쿠폰함
- 추가할인 : - 20,000원 할인
- 고객할인구매가 : **34,900원**

(주말 특가행사) 햇 밤고구마 (못난이/비품) 10kg/선택/크기랜덤

2012 추석 꿀/한방/전통건강 선물세트 >

판매가 15,900원 미리계산 적용가능쿠폰

[아디다스골프] 3일만 이가격 2011년 최신형 Tech Response 3 WD 골프화 [남/여]

- 판매가 : 65,000원 내쿠폰함
- 추가할인 : - 13,250원 할인
- 고객할인구매가 : **51,750원**

허위의 할인판매의 표시(2)

사례2	실제 할인 판매하는 상품은 일부임에도 불구하고 대부분의 상품이 할인 판매되는 것처럼 과장하여 표시하는 경우

상품 구성 이미지(1)

상품 구성 이미지

사례1 추가금액이 설정되어 있는 상품을 기본 이미지로 사용하는 경우

상품 구성 이미지(2)

사례2 명확하지 않은 설명 또는 이미지로 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우

상품 광고 이미지

상품 광고 이미지

사례1 상품과 무관하거나 사용허락을 득하지 않은 연예인 사진, TV 프로그램 캡쳐 이미지를 사용하는 경우

배타성을 띤 절대적 표현의 표시·광고

배타성을 띤 절대적 표현의 표시·광고

사례1 사실과 다르게 또는 과장하거나 절대적 표현 및 과장된 표현을 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우

옥션판매1위 아쿠아트레킹화 아쿠아슈즈/아쿠아샌달/스포츠샌들/샌달/아쿠아샌들

판매가 39,800원
즉시할인 10,000원
즉시할인가 29,800원 미리계산 적용가능쿠폰

[인텔] 코어i5 아이비브릿지 3570

[씨엔씨] 코어 i5 3570 아이비브릿지 [정품] -대리점 3사 박스 정품-인터넷최저가-

판매가 264,480원
추가할인 21,160원
즉시할인가 243,320원 미리계산 적용가능쿠폰

[축산식품] 호주청정우 양념LA갈비1kg 전체베스트셀러1위 소갈비중가장좋은부위/진짜과일양념 2008H1

QR코드 단축URL

· 판매가 : 12,900원 내쿠폰함 1천원쿠폰교환 ›
· 추가할인 방법 (아래 할인가는 할인쿠폰/구매수량/옵션이 미 적용된 가격입니다.)

※ 절대적 표현이 허용되는 예외 case

명백히 입증하거나 또는 객관성 있는 자료에 의해 사용된 문구가 사실에 부합되는 것으로 판단되고 소비자 또는 경쟁 사업자에게 피해를 주지 않는 경우에는 사용 허용

- "OOO모델 최저가" : 광고된 기간 동안 광고 상품이 어떤 근거에 의해 최저가를 유지하고 있는지 기준이 함께 표시되는 경우 허용 가능(가격비교 사이트 자료 등)
- "BEST, 베스트셀러" : 광고된 상품이 광고되는 시점에 해당 카테고리 내 베스트셀러에 랭크되어 판매되는 상품인 경우에 한하여 사용 가능

상품의 품질, 성능, 효능 및 추천, 권장 등에 관한 표시·광고

상품의 품질, 성능, 효능 및 추천, 권장 등에 관한 표시·광고

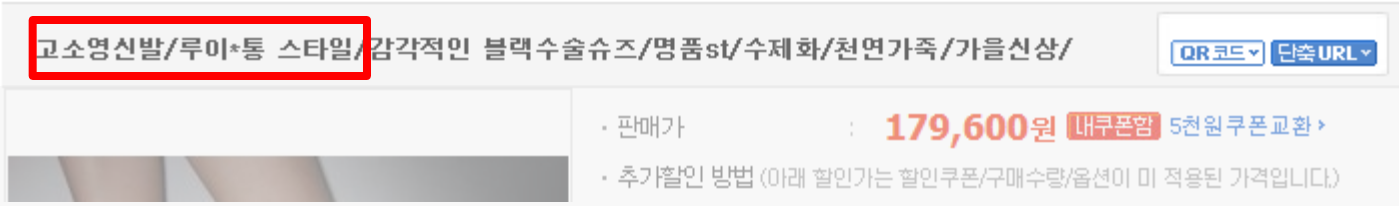
사례1 사실과 다르게 또는 과장된 표현을 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우

- "CM정품보증/추천" 등 옥션/G마켓이 상품의 품질을 보증한다고 오인시킬 우려가 있는 문구 및 "약사/연구기관" 등이 공인, 추천한다는 광고 문구 사용불가
- "프리미엄"은 사전상 의미대로 '고급의', '고가의', '품질이 우수한' 상품에 대하여 사용되고 소비자들이 해당상품을 고급상품으로 인지한다는 근거자료 등이 있는 경우에 한하여 사용할 수 있습니다.

권리침해 및 부정경쟁행위 해당 문구

권리침해 및 부정경쟁행위 해당 문구

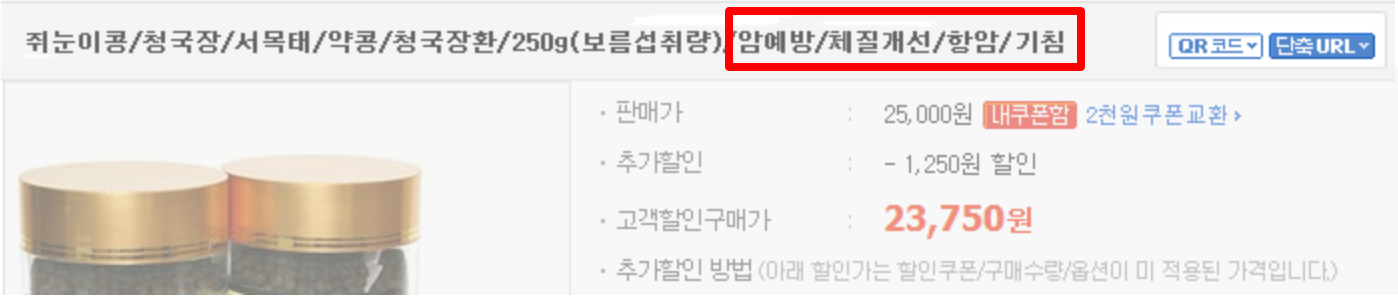
사례1 위조 상품으로 의심될 우려가 있거나 유명상표의 이름을 무단 도용하여 기재하는 행위

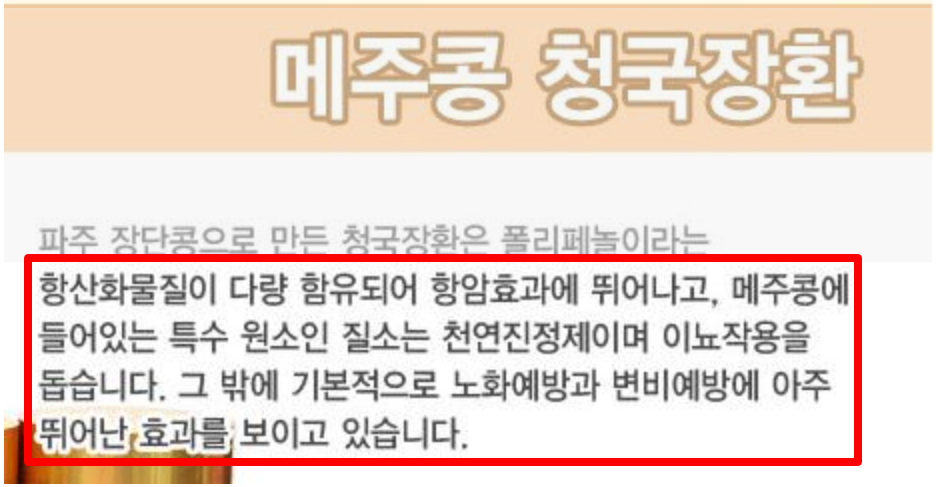


식품 및 건강기능식품의 표시·광고(1)

식품 및 건강기능식품의 표시·광고

사례1 질병 예방 및 치료에 효능·효과가 있다는 내용이나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 경우



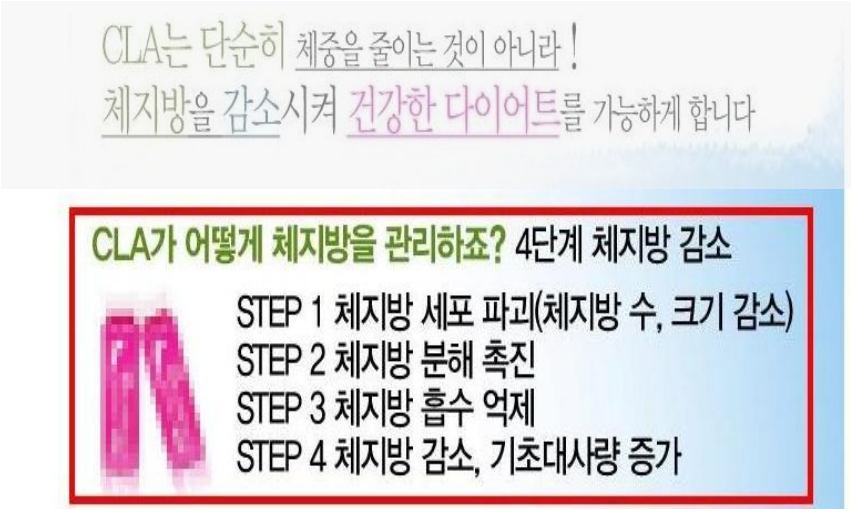


- 식품 및 건강기능식품 판매 시 질병 예방 및 치료에 효능·효과가 있다는 내용이나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용은 표시·광고를 할 수 없습니다.
- **의약품과 오인·혼동할 수 있는 표시·광고**
  - 혈관강화, 당뇨병예방, 혈압안정, 동맥경화 예방, 마른기침 치료 효과, 항암작용, 에이즈 예방 등의 표현
- **질병의 치료에 효능이 있다는 내용의 표시·광고**
  - 관절염, 골다공증, 고혈압 등을 지킬 수 있다는 표현
  - 소화, 기침, 두통정진, 위장기능 증진, 불면증 치료에 효과 등의 표현
  - 변비에 효과, 각종 암 예방 치료 등의 표현

식품 및 건강기능식품의 표시·광고(2)

사례2	사실과 다르거나 부풀려 표시하는 거짓·과장의 표시·광고

- 건강기능식품의 기능성 표시·광고를 하고자 하는 경우에는 건강기능식품 표시광고 심의기준, 방법 및 절차에 따라 심의를 받아야 합니다.
- **사실과 다르거나 과장된 표시·광고**
  - 제조연월일, 유통기한을 사실과 다르게 표시·광고하는 경우
  - 기능성 표시·광고 심의를 받지 않고 광고하는 경우
  - 식약청장이 인정하지 않은 기능성을 나타내는 광고
- **소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고**
  - 체험기 등을 이용한 광고
  - 인증·보증 또는 추천을 받았다는 내용의 광고



화장품의 표시·광고(1)

화장품의 표시·광고

사례1 질병의 진단·치료·경감·처치·예방과 관련된 표현

피부에바르는 한방 크림 건선 無스테로이드 특허물질 한방성분 국내생산 이벤트

판매가 45,000원 미리계산 적용가능쿠폰

[아모레퍼시픽] 아이오페 아토피 컨트롤 크림 100ml

아이오페 아토피 클리닉 크림 100ml

판매가 38,000원 미리계산 적용가능쿠폰

- 화장품 표시·광고 시 아래와 같은 표현은 사용할 수 없습니다.
  - 아토피, 여드름
  - 관절, 림프선 등 피부 이외 신체 특정부위에 사용하여 의학적 효능, 효과 표방
  - 심신피로 회복, 항균, 건선, 노인소양증, 살균·소독, 항염·진통, 해독, 이뇨, 항암, 항진균·항바이러스
- 다만, '여드름성 피부에 사용하기에 적합' 표현은 효능·효과 입증 시 사용 가능

화장품의 표시·광고(2)

사례2 **사실과 다르거나 부풀려 표시하는 경우**

- 화장품 표시·광고 시 아래와 같은 표현은 사용할 수 없습니다.
  - 신체 일부를 날씬하게 한다.
  - 가슴에 탄력을 주거나 확대시킨다.
  - 얼굴 크기가 작아진다 / 다이어트에 효과적이다
  - 모발의 손상을 회복 또는 복구한다.
  - 속눈썹, 눈썹이 자란다.
  - 혈액순환을 원활하게 한다.
  - 피부세포 재생 효과가 있다.

상품 및 거래에 관한 중요 정보의 표시·광고(1)

상품 및 거래에 관한 중요 정보의 표시·광고

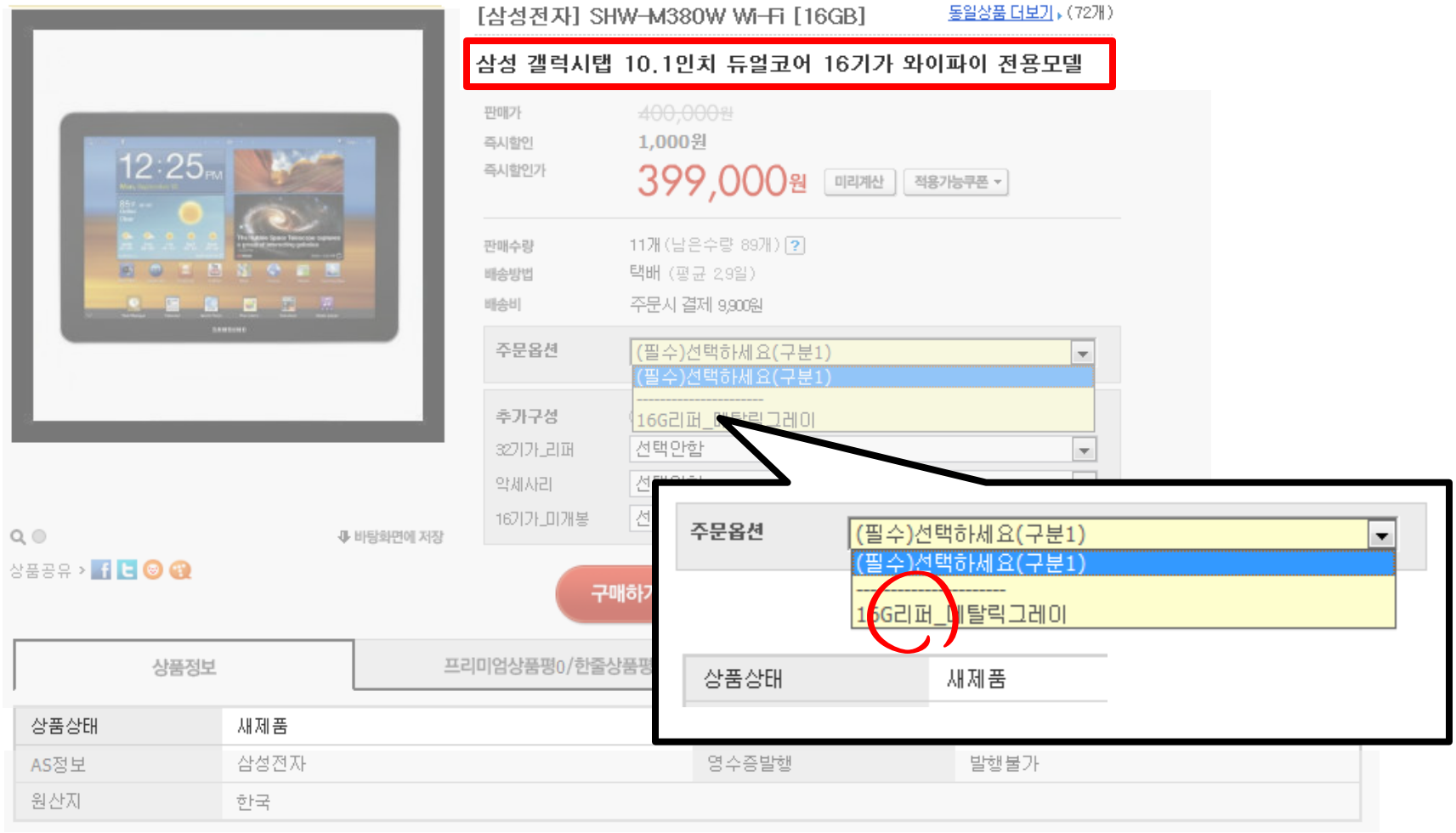
사례1 사실과 다르게 또는 모호하게 표시하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우

상품 및 거래에 관한 중요 정보의 표시·광고(2)

사례2	사실과 다르게 또는 모호하게 표시하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우

상품 및 거래에 관한 중요 정보의 표시·광고(3)

사례3 상품 구매에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보를 누락하거나 은폐하는 경우



거래 조건에 관한 표시·광고(1)

거래 조건에 관한 표시·광고

사례1 실제와는 달리 한정된 기간이나 수량만을 할인 판매하는 것으로 표기하는 경우

거래 조건에 관한 표시·광고(2)

사례2 실제와는 달리 배송조건, 사은품, 가격 등의 정보가 표시·광고된 내용대로 이행되지 않는 경우

거래 조건에 관한 표시·광고(3)

사례3 실제와는 달리 배송조건, 사은품, 가격 등의 정보가 표시·광고된 내용대로 이행되지 않는 경우

거래 조건에 관한 표시·광고(4)

사례4 실제와는 달리 배송조건, 사은품, 가격 등의 정보가 표시·광고된 내용대로 이행되지 않는 경우